

ДОГОВОР ПУБЛИЧНОЙ ОФЕРТЫ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Данный документ является официальной публичной офертой ООО «Инерта» (в дальнейшем именуемого “**Интернет-магазин**”) и содержит все существенные условия заказа, продажи Товаров, а также доставки Покупателю.
- 1.2. В соответствии с п. 2 ст. 437 Гражданского Кодекса РФ в случае принятия изложенных ниже условий и оплаты Товаров, юридическое или физическое лицо, производящее акцепт этой оферты становится **Покупателем** (в соответствии с п. 3 ст. 438 ГК РФ акцепт оферты равносителен заключению договора на условиях, изложенных в оферте), а Интернет-магазин и Покупатель совместно — Сторонами договора Оферты.
- 1.3. В связи с выше объявленным, внимательно ознакомьтесь с текстом данной оферты и если Вы не согласны с ее условиями и правилами, или с каким-либо другим пунктом ее условий, Интернет-магазин предлагает Вам отказаться от заключения договора оферты и использовать услуги Интернет-магазина, посредством заключения прямого договора на оказание услуг.

2. ТЕРМИНЫ

- 2.1. В целях настоящей Оферты нижеприведенные термины используются в следующем значении:

«Оферта» — настоящий документ, Публичная Оферта, на осуществление сделки купли-продажи, по которому одна сторона (Интернет-магазин) обязуется передать Товар в собственность другой стороне (Покупателю), а Покупатель обязуется принять этот Товар и уплатить за него установленную Интернет-магазином денежную сумму (цену).

«Акцепт Оферты» — полное и безвозвратное принятие Оферты методом выполнения действий, отмеченных в части 4 данной Оферты. Акцепт Оферты предполагает Договор Оферты.

«Договор Оферты» — договор купли продажи, заключенный Покупателем и Интернет-магазином путем акцепта настоящего соглашения.

«Покупателем» — лицо, осуществившее Акцепт Оферты, размещающее заказ на Товары через интернет-страницу по адресу <https://metall-56.ru/> либо посредством телефонной связи 55-25-95 (код города: 3532).

«Интернет-магазин» – продавец Товаров, осуществляющий их продажу.

«Товар» – нержавеющий металлопрокат, заказ которых осуществляется по образцам, представленным на интернет-странице по адресу <https://metall-56.ru/>.

- 2.2. В настоящей Оферте могут быть использованы термины, не определенные в п.2.1. В этом случае толкование такого термина производится в соответствии с текстом настоящей Оферты. В случае отсутствия однозначного толкования термина в тексте Оферты следует руководствоваться толкованием термина: в первую очередь — на сайте Интернет магазина, во вторую очередь — сложившимся в сети Интернет.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

- 3.1. Предметом настоящей оферты является реализация Покупателю Товаров, в соответствии с условиями оферты и ценами, указанными по адресу <https://metall-56.ru/>, а также осуществление Покупателем оплаты и приемки Товара, в соответствии с условиями настоящего договора.
- 3.2. Публичная Оферта является официальным документом и публикуются на сайте Интернет-магазина.
- 3.3. Интернет-магазин имеет право изменять стоимость Товара, условия данной Публичной Оферты и дополнения к публичной оферте без предварительного согласования с Покупателем, обеспечивая при этом публикацию внесенных условий на сайте Интернет-магазина, а также в общедоступном для ознакомления с этими документами месте, не менее чем за один день до их ввода в действие.

4. АКЦЕПТ ОФЕРТЫ И ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРА ОФЕРТЫ

- 4.1. Покупатель производит Акцепт Оферты путем оплаты Товара, что означает заключение договора розничной купли-продажи на условиях, изложенных в настоящей Оферте. Договор считается заключенным с момента выдачи Покупателю кассового или товарного чека либо иного документа, подтверждающего оплату Товара (включая, но не ограничиваясь подтверждением банка о произведенной Покупателем оплате посредством банковской карты),

или с момента получения Продавцом сообщения о намерении Покупателя приобрести Товар.

5. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

- 5.1. Интернет-магазин является информационной системой для поиска, заказа и оплаты Товаров Покупателем, предлагаемых Продавцом.
- 5.2. В случае отсутствия заказанного (ых) Товара (ов) на момент принятия заказа в работу, сотрудник Продавца вправе согласовать с Покупателем замену Товара, либо исключить отсутствующий Товар.
- 5.3. Товар поставляется на условиях самовывоза со склада, адрес которого указан на <https://metall-56.ru/>.
- 5.4. Покупатель согласен принимать на используемый им при размещении заказа номер телефона, звонки Продавца, а также SMS-сообщения, по поводу выполнения заказа.
- 5.5. Все материалы, представленные в Интернет-магазине, носят справочный характер и не всегда в полной мере передают достоверную информацию о свойствах Товара. Информация, касающаяся потребительских свойств Товаров, указывается на основе данных, предоставленных поставщиками Товаров. Продавец не несет ответственность за ее несоответствие реальным характеристикам. Продавец не несет ответственности за ущерб, причиненный в ходе нарушения Покупателем условий и сроков хранения приобретенных Товаров.

6. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

- 6.1. Для оформления заказа Покупателя в Интернет-магазине, Покупатель сообщает по телефону, указанному на интернет-странице по адресу <https://metall-56.ru/>, о намерении приобрести Товары Интернет-магазина, тем самым подтверждая ознакомление с настоящей офертой.
- 6.2. Покупатель настоящим соглашается, что его номер телефона будет использоваться для осуществления коммуникации с Покупателем для передачи ему Товара со склада Интернет-магазина. Продавец не осуществляет сбор, обработку, хранение и передачу персональных данных в соответствии со ст. 6 Федерального закона N 152-ФЗ "О персональных данных".

- 6.3. Ознакомившись с Перечнем Товаров, размещенным на сайте <https://metall-56.ru/>, выбрав вид Товаров, Покупатель делает заказ.
- 6.4. Товары считаются принятыми без претензий, а Услуги считаются оказанными надлежащим образом и в полном объеме, если в течение трех дней с момента оказания услуги Покупатель не выставил письменную претензию на неиспользованный Товар.
- 6.5. Стороны после оказания Услуг по данному договору не имеют друг к другу никаких претензий.

7. СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ

- 7.1. Способы оплаты приобретаемых Товаров указаны в соответствующих разделах сайта <https://metall-56.ru/>. Оформляя заказ, Покупатель соглашается, что извещен и согласен с оплатой стоимости Товаров.
- 7.2. Оплата производится Покупателем путем онлайн-оплаты на сайте <https://metall-56.ru/> с помощью Системы быстрых платежей при получении товара.
- 7.3. В случае приема Товара и его оплаты, Покупатель обязан расписаться в сопроводительных документах, сделав отметки о приеме или отказе от заказа (его части) и о внесенных суммах.
- 7.4. Покупатель обязан оплатить стоимость принятых им Товаров, а также стоимость упаковки товаров в сумме, предъявленной на момент оплаты, включая все прилагаемые налоги.

8. ВОЗВРАТ ТОВАРА ИЛИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ

- 8.1. Покупатель обязан в момент получения Товара проверить его качество. Факт отсутствия претензий Покупателя по качеству, комплектации и стоимости Товара подтверждается фактическим принятием Товара Покупателем. При этом принятие Товара не лишает покупателя возможности заявить о недостатках Товара, которые не могли быть обнаружены в момент принятия Товара.
- 8.2. В случае если Товар является некачественным, Покупатель обязуется незамедлительно сообщить об этом Продавцу по электронной почте inertallc@gmail.com. Для подтверждения факта приобретения некачественного Товара Покупатель обязан представить фото, видео- и иное подтверждение.

Продавец не несет ответственности за ухудшение качества Товара в результате нарушения Покупателем условий его хранения или использования.

- 8.3. Покупатель вправе отказаться от Товара в течение семи дней с момента его получения.
- 8.4. Возврат товара надлежащего качества возможен в случае, если сохранены его товарный вид, потребительские свойства (отсутствуют повреждения и следы эксплуатации), а также документ, подтверждающий факт покупки указанного Товара.
- 8.5. Праву Покупателя потребовать возврата стоимости Товара предшествует его обязанность вернуть Продавцу Товар. Обязанность Продавца осуществить возврат стоимости Товара не возникает до момента фактического получения Продавцом Товара, от которого отказался Покупатель (вне зависимости от оснований отказа), а также проведения Продавцом проверки сохранности товарного вида, потребительских свойств Товара (для Товаров надлежащего качества) или проверки причин возникновения брака (для товара ненадлежащего качества).
- 8.6. Если иное дополнительно не согласовано между Покупателем и Продавцом, Плата за Товар может быть возвращена Покупателю переводом на банковский или иной счет (карту) Покупателя, указанный в заявлении Покупателя о возврате денежных средств. В любом случае, возврат платы за Товар производится тем способом, с использованием которого произведена оплата стоимости Товара при его заказе Покупателем.
- 8.7. В случае если доставка Товара была бесплатной для Покупателя (фактически, компенсировалась за счет Продавца), при отказе от Товара Продавец вправе удержать из причитающейся к возврату Покупателю суммы стоимость доставки Товара. Возврат Товара надлежащего качества производится за счет Покупателя, стоимость возврата Продавцом не компенсируется.

9. УСЛОВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МАТЕРИАЛОВ, РАЗМЕЩЕННЫХ В ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЕ

- 9.1.** Интернет-магазин содержит материалы, охраняемые авторским правом, товарные знаки и иные охраняемые законом материалы, включая, но не ограничиваясь: тексты, фотографии, графические изображения.
- 9.2.** Интернет-магазину принадлежат исключительные права на использование содержания Интернет-магазина (в том числе, право на подбор, расположение, систематизацию и преобразование данных, содержащихся в Интернет-магазине, а также на исходные данные и материалы), кроме случаев, отдельно отмеченных в содержании опубликованных на сайте материалов.
- 9.3.** Покупатель, а также любое лицо, посетившее сайт Интернет-магазина, не имеет права вносить изменения, публиковать, передавать третьим лицам, участвовать в продаже или уступке, создавать производные продукты или иным образом использовать, частично или полностью, содержание Интернет-магазина. Организация, сбор, компиляция, магнитный перевод, цифровое преобразование и другие действия, связанные с использованием материалов, а также копирование, перераспределение, использование или публикация информации, составляющей содержание Интернет-магазина, полностью либо частично запрещено без согласования с Интернет-магазином.
- 9.4.** Покупатель, а также любое лицо, посетившее сайт Интернет-магазина, обязуется не размещать на страницах Интернет-магазина и не направлять через посредством Интернет-магазин любые материалы следующего характера:
 - 9.4.1.** нарушающие законодательство, содержащие угрозы и оскорбления, дискредитирующие других лиц,
 - 9.4.2.** нарушающие права граждан на частную жизнь или публичный порядок, носящие характер непристойности;
 - 9.4.3.** нарушающие в той или иной степени честь и достоинство, права и охраняемые законом интересы других лиц;
 - 9.4.4.** способствующие или содержащие призывы к разжиганию религиозной, расовой или межнациональной розни, содержащие попытки разжигания вражды или призывы к насилию;
 - 9.4.5.** а также иные материалы, которые побуждают других лиц на противоправное поведение, влекущее уголовную, гражданско-правовую

и иную ответственность или каким-либо образом нарушающее положения законодательства. рекламой каких-либо Товаров, для рекламы или иного стимулирования сбыта любых Товаров в любой форме, включая, но не ограничиваясь, стимулирование к подписке на другую систему интерактивного обслуживания без получения предварительного письменного согласия.

- 9.4.6.** Покупатель, а также любое лицо, посетившее интернет-страницу Интернет-магазина, обязуется не загружать, размещать или иным образом использовать на страницах Интернет-магазина какие-либо материалы, охраняемые законодательством об интеллектуальной собственности (в том числе, авторским правом, законодательством о товарных знаках), и иные охраняемые законодательством материалы без получения выраженного разрешения обладателя прав на охраняемый материал. При этом бремя доказывания того, что размещение на интернет-странице Интернет-магазина Покупателем материалов не нарушает авторские, смежные и иные права третьих лиц на размещаемые материалы, лежит на Покупателе.

10. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

10.1. Интернет-магазин обязуется:

- 10.1.1.** Обеспечить принятие заказа, принятие оплаты и выдачу Товара в соответствии с настоящим Договором Оферты;
- 10.1.2.** Исполнять указания Покупателя о порядке оказания услуг по настоящему Договору, согласованные сторонами;
- 10.1.3.** Сохранять конфиденциальность информации о заказах Покупателя, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;
- 10.1.4.** Предоставлять качественные услуги. Принимать своевременные меры по предупреждению и регулированию нарушения качества предоставляемых услуг. Своевременно информировать Покупателя об изменениях в структуре услуг, оказываемых по настоящему договору и условиях их оказания.

10.2. Интернет-магазин вправе:

- 10.2.1.** Привлекать к оказанию услуг Покупателя третьих лиц, оставаясь ответственным перед Покупателем за оказание услуг;
- 10.2.2.** Отказаться от передачи Товаров, в случае невыполнения Покупателем обязательств по настоящему Договору;
- 10.2.3.** Получать разъяснения и дополнительную информацию по возникшим в ходе оказания услуг вопросам;
- 10.2.4.** В одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор в случае неисполнения Покупателем обязанностей по своевременной оплате Товаров;

10.3. Покупатель обязуется:

- 10.3.1.** Своевременно, в соответствии с условиями настоящей Оферты, оплачивать Услуги Интернет-магазина по договору Оферты;
- 10.3.2.** Выполнять все требования, изложенные в настоящей Оферте, возникающие в процессе оказания услуг вопросы и давать необходимую информацию.

10.4. Покупатель вправе:

- 10.4.1.** Получать Товар в соответствии с условиями настоящей оферты;
- 10.4.2.** Получать необходимую и достоверную информацию о работе Интернет-магазина и оказываемых им услугах;
- 10.4.3.** Покупатель вправе направлять Интернет-магазину свои мнения, предложения и рекомендации;
- 10.4.4.** В любое время проверять ход исполнения настоящего Договора, не вмешиваясь при этом в хозяйственную деятельность Интернет-магазина.

11. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

- 11.1.** Интернет-магазин не несет ответственности за вред, причиненный деятельности Покупателю или лиц, которых он представляет, в случае ненадлежащего исполнения им обязательств по настоящему договору, нарушения требований сотрудников Интернет-магазина.
- 11.2.** Оплачивая Услуги Интернет-магазина по договору Оферты, Покупатель соглашается с условиями данного договора и с тем, что он не вправе требовать

от Интернет-магазина какой-либо компенсации морального, материального вреда или вреда, причиненного Покупателю как в течение срока действия настоящего Договора, так и по истечении срока его действия, за исключением случаев, прямо предусмотренных настоящим законодательством.

11.3. Интернет-магазин ни при каких обстоятельствах не несет никакой ответственности по Договору Оферты за:

а) какие-либо действия и/или бездействия, являющиеся прямым или косвенным результатом действий/бездействий каких-либо третьих сторон, не привлеченных Интернет-магазином.

б) какие-либо косвенные убытки и/или упущенную выгоду Покупателя и/или третьих сторон вне зависимости от того, мог Интернет-магазин предвидеть возможность таких убытков или нет.

11.4. Договор Оферты, его заключение и исполнение регулируется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.5. В случае ненадлежащего исполнения Договора одной из сторон, повлекшего неблагоприятные последствия для другой стороны, ответственность наступает согласно действующему законодательству Российской Федерации.

12. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ

12.1. Стороны обязуются без обоюдного согласия не передавать третьим лицам, либо использовать иным способом, не предусмотренным условиями договора, организационно-технологическую, коммерческую, финансовую и иную информацию, составляющую коммерческую тайну для любой из Сторон при условии, что такая информация имеет действительную или потенциальную коммерческую ценность в силу ее неизвестности третьим лицам.

12.2. Срок охраны информации, указанной в п.12.1, устанавливается Сторонами не менее одного года со дня окончания действия договора Оферты.

13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

13.1. Любые уведомления по договору Оферты могут направляться одной Стороной другой Стороне: по электронной почте на адрес электронной почты Покупателя, указанного им при заказе обслуживания, указанной в конце настоящей Оферты в случае, если получателем является Покупатель, на адрес электронной почты

Интернет-магазина, указанный в конце настоящей Оферты, с адреса электронной почты Покупателя, указанного им при обращении.

- 13.2.** Договор Оферты представляет собой полную договоренность между Интернет-магазином и Покупателем. Интернет-магазин не принимает на себя никаких условий и обязательств в отношении предмета Оферты, за исключением указанных в Оферте, которыми регулируется исполнение договора Оферты, за исключением случая, когда такие условия или обязательства зафиксированы в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями Интернет-магазина и Покупателя. В случае если какие-либо условия Приложений или Дополнительных Соглашений к договору Оферты противоречат условиям Оферты, положения Оферты будут преобладать.

АДРЕС И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ

Интернет-магазин: **<https://vk.com/metall56ru>**

Юридический адрес: 460045, Оренбургская область, г.Оренбург, ул. Амурская 8, пом. 141

ИНН / КПП: 5610250579 / 561001001

ОГРН: 1235600008478

Почтовый адрес: 460045, Оренбургская область, г.Оренбург, ул. Амурская 8, пом. 141

email: inertallc@gmail.com

Расч.счет: 407 028 106 000 000 21 225

Корр.счет / БИК: 301 018 106 453 745 250 68 / 044525068

Название компании: Общество с ограниченной ответственностью «Инерта»